Como o Brasil pode ter voz mais ativa na Comissão de Veneza e no Conselho da Europa

O Brasil está na Comissão de Veneza desde 2009, mas, entre os membros de fora da Europa, está no pequeno grupo que passou a última década sem nenhum cargo de direção nela. Existem canais concretos para mudar isso, e eles dependem mais do Itamaraty e do STF do que de qualquer mudança de regra.

Ricardo A. Gallo
Execução técnica, modelagem e auditoria: Claude (Anthropic)
Outubro de 2026

O objetivo desta nota é explicar o que é a Comissão de Veneza e medir o quanto o Brasil participa dela, comparado aos outros 13 membros de fora da Europa. A tese é que o Brasil participa menos do que poderia, e que há canais concretos, dentro da Comissão e no Conselho da Europa, para ampliar essa participação.

O que são o Conselho da Europa e a Comissão de Veneza, e por que importam

O Conselho da Europa é a organização europeia de direitos humanos, democracia e Estado de Direito. Nasceu em 1949, tem sede em Estrasburgo e reúne 46 países [14]. Não confundir com a União Europeia: o Conselho é mais antigo, maior e cuida de direitos, não de mercado.

O peso dele vem de duas coisas. A primeira é a Convenção Europeia de Direitos Humanos, com uma Corte, em Estrasburgo, cujas sentenças obrigam os países membros. A segunda são mais de 200 tratados, a maioria aberta a países de fora da Europa por convite [14].

A Comissão de Veneza é o braço do Conselho que dá parecer sobre constituições, leis eleitorais, Judiciário e Estado de Direito [1]. Ou seja, é onde se escreve, na prática, o que conta como padrão democrático. O parecer não obriga, mas a União Europeia, a Corte Europeia e os próprios governos o citam: o relatório de Estado de Direito da Comissão Europeia de 2022, por exemplo, traz numerosas referências a pareceres dela [15].

Por isso importa para o Brasil. Quem ocupa cargo na Comissão ajuda a definir esses padrões, e esses padrões acabam usados para julgar democracias de fora

da Europa também. O Brasil é membro pleno desde 2009 e, portanto, tem lugar à mesa: a questão é se ocupa esse lugar.

Os achados

Os 14 países de fora da Europa que são membros da Comissão de Veneza ocuparam 67 anos-cargo nela de 2016 a 2025. O Brasil ocupou zero, e só outros dois países do grupo passaram esses dez anos sem cargo nenhum (Tabela 2). Nesse mesmo período, a Comissão não adotou nenhum parecer sobre lei brasileira (Tabela 3).

No Conselho da Europa, o quadro se repete. O Brasil não é observador no Comitê de Ministros nem na Assembleia Parlamentar, não é membro do GRECO e é parte de 3 convenções, contra 13 de Israel e de Marrocos (Tabela 4).

A nota explica como a Comissão funciona, mostra onde o Brasil está e lista os canais para mudar isso, com quem age em cada um.

Como a Comissão de Veneza funciona

O nome oficial é Comissão Europeia para a Democracia pelo Direito. Ela nasceu em 1990, por iniciativa da Itália, para ajudar o Leste Europeu a escrever constituições depois da queda do Muro. Desde a reforma do estatuto em 2002, aceita países de fora da Europa como membros plenos [2].

Ou seja, ela não é um tribunal. Não recebe denúncias e não condena ninguém. O que ela faz é dar parecer quando alguém pede: o próprio país, a Assembleia Parlamentar, o Comitê de Ministros ou outro órgão do Conselho da Europa. O parecer não obriga, mas pesa, porque governos, parlamentos e cortes o citam.

Cada país indica um membro e um suplente, por quatro anos, que têm de atuar com independência. O Brasil indica ministros do STF: hoje, Cármen Lúcia como membro e Gilmar Mendes como suplente [3]. A direção fica com a Mesa, formada por presidente, vice-presidentes e alguns membros eleitos. O trabalho técnico corre em subcomissões temáticas (direitos fundamentais, Judiciário, instituições democráticas, Estado de Direito) e regionais (América Latina, Bacia do Mediterrâneo), e cada uma tem presidente e vice.

São 61 membros: os 46 do Conselho da Europa e 15 de fora. Na Tabela 1, mostro os de fora da Europa que são membros plenos, que formam o grupo de comparação desta nota. O Canadá é o mais novo, de 2019. Os Estados Unidos anunciaram em 2026 a saída da Comissão, em janeiro, e do GRECO, em

setembro; até 16/10/2026 continuam listados como membros, e a data de efeito só aparece na imprensa [4].

Tabela 1. *Membros da Comissão de Veneza de fora da Europa (o Kosovo, europeu e também fora do Conselho, não entra), por data de adesão, posição em 16/10/2026. Fonte: Comissão de Veneza, tabela de mandatos dos membros.*

País	**Data de adesão**
Quirguistão	01/01/2004
Chile	01/10/2005
Coreia do Sul	01/06/2006
Marrocos	01/06/2007
Argélia	01/12/2007
Israel	01/05/2008
Peru	11/02/2009
Brasil	**01/04/2009**
México	03/02/2010
Tunísia	01/04/2010
Cazaquistão	13/03/2012
Estados Unidos	15/04/2013
Costa Rica	06/07/2016
Canadá	12/06/2019

O Brasil não é recente: entrou antes de México, Tunísia, Cazaquistão, Estados Unidos, Costa Rica e Canadá. A falta de espaço não é questão de tempo de casa.

Onde o Brasil está

De 2016 a 2025, o Brasil não ocupou nenhum cargo de direção na Comissão. Para medir isso, contei os "anos-cargo" de cada país: cada ano em que um membro do país foi presidente, vice-presidente ou membro da Mesa, ou presidente ou vice de uma subcomissão, conta 1.

Na Tabela 2, vemos que a Subcomissão para a América Latina, a vitrine natural do Brasil, foi presidida por Chile, Peru e México nesses dez anos, e de outubro de 2024 em diante por um espanhol. Além disso, México e Peru se revezaram também na vice. O Brasil não apareceu em nenhuma das duas funções.

Isso está começando a mudar, mas fora da janela da tabela. Cármen Lúcia foi eleita em dezembro de 2025 vice-presidente da Subcomissão de Direitos Fundamentais, para 2026 e 2027, e em outubro de 2026 presidente da Subcomissão para a América Latina, a primeira não europeia no posto [5][6].

Tabela 2. *Anos-cargo na Mesa e na presidência ou vice-presidência de subcomissões, por país, de 2016 a 2025, 14 membros de fora da Europa. Fonte: Comissão de Veneza, relatórios anuais de atividades de 2016 a 2020 e sínteses das sessões plenárias de dezembro de 2021, junho de 2022, dezembro de 2023 e outubro de 2024 [12][13].*

País	Anos-cargo 2016–2025	Cargos ocupados
Estados Unidos	10	Mesa; presidência e vice de Estado Federal e Regional
Israel	10	Vice de Instituições Democráticas e de Métodos de Trabalho
Tunísia	8	Presidência da Bacia do Mediterrâneo
México	7	Presidência e vice da América Latina
Peru	7	Presidência e vice da América Latina
Canadá	6	Mesa; presidência de Métodos de Trabalho; vice de Proteção de Minorias
Argélia	5	Vice da Bacia do Mediterrâneo
Cazaquistão	4	Presidência de Instituições de Ombudsman; vice de Justiça Constitucional
Coreia do Sul	4	Mesa
Marrocos	4	Presidência da Bacia do Mediterrâneo; vice de Igualdade de Gênero
Chile	2	Presidência da América Latina
Brasil	**0**	—
Costa Rica	0	—
Quirguistão	0	—
Total	**67**	

O segundo uso da Comissão é pedir parecer. Na Tabela 3, mostro quantos pareceres a Comissão adotou sobre cada país do grupo de 2016 a 2025.

Tabela 3. *Pareceres da Comissão de Veneza sobre cada país, de 2016 a 2025, 14 membros de fora da Europa. Fonte: Comissão de Veneza, documentos CDL-AD listados nos relatórios anuais de 2016 a 2025, com o país lido do título de cada documento [12].*

País	Pareceres 2016–2025
Quirguistão	13
Cazaquistão	8
Tunísia	4
Chile	3
Peru	3
México	1
Brasil	**0**
Argélia, Canadá, Coreia do Sul, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Marrocos	0 cada
Total	**32**

Aqui o zero tem duas leituras. A primeira: parecer costuma ir para quem está em reforma institucional, e 21 dos 32 pareceres foram para Quirguistão e Cazaquistão. A segunda: Chile, Peru e México, que são democracias

consolidadas, tiveram reformas constitucionais, eleitorais ou do Judiciário avaliadas pela Comissão. O Brasil nunca fez isso, nem nos debates sobre regulação de plataformas e sobre o próprio STF.

E uma pergunta que vale responder aqui: existe algum processo contra o Brasil no Conselho da Europa? Não. A Corte Europeia de Direitos Humanos só julga os 46 membros do Conselho, e a Comissão não julga ninguém. Os processos contra o Brasil por violação de direitos correm no sistema interamericano, cuja Corte o país reconhece desde 1998.

Os canais do Conselho da Europa abertos a quem não é membro

Fora da Comissão, o Conselho da Europa tem três portas para países de fora da Europa, e o Brasil só usa uma delas, em escala pequena. A primeira é o status de observador: no Comitê de Ministros, que é dado ao governo, e na Assembleia Parlamentar, que é dado ao parlamento. A segunda são as convenções abertas a não membros, e cada adesão dá assento no comitê que acompanha a convenção. A terceira é o GRECO, o grupo contra a corrupção, em que os países avaliam uns aos outros [7][8][9].

Tabela 4. *Participação dos 14 membros da Comissão de fora da Europa nos canais do Conselho da Europa, posição em 16/10/2026. Convenções: "parte" é ratificação ou adesão; "só assinada" é assinatura sem ratificação. Fonte: Conselho da Europa, Escritório de Tratados (busca por Estado não membro); DER/Inf(2021)3; GRECO, membros e observadores.*

País	Observador no Comitê de Ministros	Observador na Assembleia Parlamentar	Membro do GRECO	Convenções: parte	Convenções: só assinadas
Israel	não	desde 1957	não	13	3
Marrocos	não	não	não	13	2
Chile	não	não	não	9	4
Tunísia	não	não	não	9	2
México	desde 1999	desde 1999	não	8	1
Coreia do Sul	não	não	não	8	0
Canadá	desde 1996	desde 1997	não	6	5
Costa Rica	não	não	não	6	0
Cazaquistão	não	não	desde 2020	4	0
Brasil	**não**	**não**	**não**	**3**	**0**
Estados Unidos	desde 1995	não	desde 2000	3	5
Peru	não	não	não	2	1
Quirguistão	não	não	não	2	0
Argélia	não	não	não	1	0

Nota-se que, das 14 linhas, só México, Canadá e Estados Unidos são observadores no Comitê de Ministros, os três das Américas. O Brasil não está entre eles.

As 3 convenções do Brasil são a de assistência mútua em matéria fiscal (desde 2016), a de crimes cibernéticos, a "Convenção de Budapeste" (ratificada em novembro de 2022), e a de transferência de pessoas condenadas (2023). As três são técnicas, de cooperação, e nenhuma trata de direitos ou de democracia.

Como o Brasil pode participar mais

Nenhum dos canais abaixo exige mudar regra, só decisão e campanha. Divido em dois blocos: o que se faz dentro da Comissão e o que se faz no Conselho da Europa.

Dentro da Comissão de Veneza

1. **Disputar a Mesa.** A Mesa define a agenda e quais pedidos de parecer a Comissão aceita. Um ministro brasileiro pode concorrer a vice-presidente ou a membro da Mesa nas eleições bienais do plenário, a próxima em dezembro de 2027. Fora da Europa, Canadá, Coreia do Sul e Estados Unidos estiveram na Mesa de 2016 a 2025 (Tabela 2), e Marrocos entrou nela em 2026.
2. **Ocupar subcomissões temáticas.** Além da América Latina e de Direitos Fundamentais, onde Cármen Lúcia está desde 2026, as de Judiciário e de Estado Federal e Regional combinam com a experiência brasileira.
3. **Entrar no Conselho para Eleições Democráticas.** É o órgão misto com a Assembleia Parlamentar que escreve o Código de Boas Práticas em Matéria Eleitoral. O TSE tem o que levar: urna eletrônica, justiça eleitoral e regulação de desinformação em campanha.
4. **Aceitar relatorias.** Cada parecer tem dois ou três relatores. Ser relator do parecer sobre outro país é a influência mais concreta, porque molda a jurisprudência da Comissão.
5. **Puxar a justiça constitucional.** O STF pode ter papel mais ativo no Conselho Misto de Justiça Constitucional e na Conferência Mundial de Justiça Constitucional, cujo segundo congresso foi sediado no Brasil em 2011 [10].
6. **Pedir parecer sobre lei brasileira.** Dá chancela técnica internacional a uma reforma, mas expõe o debate doméstico a uma avaliação de fora. É a via mais visível e a mais delicada politicamente.

7. **Sediar e financiar.** O Brasil já sediou a reunião da Subcomissão para a América Latina em Ouro Preto, em 2014. Contribuições voluntárias e eventos aumentam a presença.

No Conselho da Europa

1. **Pedir status de observador no Comitê de Ministros**, como México, Canadá e Estados Unidos (Tabela 4). A regra é a Resolução Estatutária (93)26 [8].
2. **Pedir status de observador na Assembleia Parlamentar**, como Israel, México e Canadá. Esse pedido é do parlamento, não do governo.
3. **Aderir a mais convenções abertas**, como a Convenção-Quadro sobre Inteligência Artificial e Direitos Humanos, de 2024. Cada adesão dá assento no comitê da convenção.
4. **Entrar no GRECO**, como Estados Unidos e Cazaquistão. Significa ser avaliado pelos pares em corrupção, e avaliar os outros.

Quem faz a pressão

Nenhum órgão consegue sozinho. Cada canal depende de um ator diferente:

- **Itamaraty** coordena e faz a campanha. Representa o Estado junto ao Conselho da Europa e pede votos aos outros países numa eleição para a Mesa.
- **Presidente da República** decide o que é decisão de Estado: pedir observador, aderir a convenção, entrar no GRECO, indicar quem representa o Brasil. A Constituição dá a ele as relações exteriores e a celebração de tratados (art. 84, VII e VIII) [11].
- **STF** ocupa o espaço: os cargos, as relatorias e a justiça constitucional.
- **TSE** é o ator natural no tema eleitoral.
- **Congresso Nacional** aprova os tratados (art. 49, I) [11] e é quem pede observador na Assembleia Parlamentar.
- **CGU e Ministério da Justiça** são o braço técnico de uma entrada no GRECO e das convenções penais.

Por onde começar

Essa leitura é minha. Com menor custo político e maior ganho de voz, a ordem seria:

1. Disputar a Mesa em dezembro de 2027 e aceitar relatorias, aproveitando que Cármen Lúcia já preside a Subcomissão para a América Latina.
2. Pedir status de observador no Comitê de Ministros, que dá acesso aos comitês intergovernamentais.
3. Aderir à convenção de inteligência artificial e entrar no Conselho para Eleições Democráticas, temas em que o Brasil já tem debate próprio.
4. Deixar para depois o GRECO e o pedido de parecer sobre lei brasileira, que são as vias que mais podem virar disputa interna.

Em resumo

- De 2016 a 2025, o Brasil teve zero dos 67 anos-cargo que os 14 membros de fora da Europa ocuparam na Comissão de Veneza (Tabela 2).
- No mesmo período, o Brasil não teve nenhum parecer sobre lei própria, enquanto Chile, Peru e México tiveram reformas avaliadas pela Comissão (Tabela 3).
- No Conselho da Europa, não é observador nem membro do GRECO, e é parte de 3 convenções técnicas (Tabela 4).
- Os canais para mudar isso existem, não exigem mudar regra e dependem de Itamaraty, Presidência, STF, TSE e Congresso.

O que eu queria mostrar é que o Brasil participa da Comissão de Veneza e do Conselho da Europa menos do que poderia, e que há canais concretos para ampliar essa participação. Os dados das Tabelas 2, 3 e 4 confirmam a tese.

As eleições de Cármen Lúcia em 2025 e 2026 são um começo. Falta transformar isso em política de Estado.

Nota de fontes

Todos os números vêm de documentos públicos do Conselho da Europa, baixados em 16/10/2026. Cargos e pareceres cobrem 2016 a 2025; a situação dos países (membros, observadores, GRECO, convenções) é a de 16/10/2026. De 2016 a 2020, os relatórios anuais trazem só o nome de quem ocupa cada cargo, e o país foi identificado pelo sobrenome na lista de membros do mesmo relatório. Um cargo conta uma vez por ano e por órgão: quem passou de vice a presidente da mesma subcomissão no mesmo ano conta 1. A planilha Comissao_Veneza_Brasil.xlsx traz a conta de cada número.

Referências e como cada conclusão foi montada

Referências

1. Comissão de Veneza. *Annual Report of Activities 2016* (CDL-RA(2016)001), Apêndice I, "The Venice Commission: an introduction". https://www.coe.int/en/web/venice-commission/-/cdl-ra-2016-001-e

2. Comissão de Veneza. "New member of the Venice Commission – Kyrgyzstan", 01/01/2004 (revisão do estatuto em 2002). https://venice.coe.int/webforms/events/?id=58

3. Comissão de Veneza. Mandatos dos membros individuais, coluna "State accession date", consultado em 16/10/2026. https://www.coe.int/en/web/venice-commission/mandates-of-the-individual-members

4. Imprensa, sem fonte primária localizada: Ukrainska Pravda, "US leaves Venice Commission…", 08/01/2026 (https://www.pravda.com.ua/eng/news/2026/01/08/8015160/); eucrim, "US Leaves GRECO" (https://eucrim.eu/news/us-leaves-greco/).

5. Poder360, "Cármen Lúcia assume vice-presidência da Comissão de Veneza", 06/03/2026 (https://www.poder360.com.br/poder-justica/carmen-lucia-assume-vice-presidencia-da-comissao-de-veneza/); Comissão de Veneza, síntese da sessão plenária de dezembro de 2025 (CDL-PL-PV(2025)004syn).

6. Comissão de Veneza. Síntese da 148ª sessão plenária, 9–10/10/2026 (CDL-PL-PV(2026)003syn). https://rm.coe.int/148th-plenary-session-of-the-venice-commission-9-10-october-2026-synop/48802e41f8

7. Conselho da Europa, Escritório de Tratados. "By non-member States of the COE or the European Union", todos os atos até 16/10/2026, um Estado por consulta. https://www.coe.int/en/web/conventions/by-non-member-states-of-the-coe-or-the-european-union

8. Conselho da Europa. *Institutionalised bilateral relations with non-member States* (DER/Inf(2021)3), quadro de status de observador; Resolução Estatutária (93)26. https://rm.coe.int/der-inf-2021-3-institutionalised-bilateral-relations-with-non-member-s/1680a288a2

9. GRECO. "Members and Observers", consultado em 16/10/2026. https://www.coe.int/en/web/greco/structure/member-and-observers

10. Comissão de Veneza. *Annual Report of Activities 2016* (CDL-RA(2016)001), trecho sobre o segundo congresso da Conferência Mundial de Justiça Constitucional, no Brasil, em 2011.

11. Constituição da República Federativa do Brasil, arts. 49, I, e 84, VII e VIII. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

12. Comissão de Veneza. *Annual Report of Activities* de 2016 a 2025 (CDL-RA(2016)001 a CDL-RA(2022)001, CDL-AD(2024)008 para 2023, CDL-RA(2024)001 e CDL-RA(2025)001):

apêndice "Offices and Sub-Commissions" (2016–2020), lista de membros e lista de pareceres adotados. https://www.coe.int/en/web/venice-commission/-/cdl-ra-2024-001-e

13. Comissão de Veneza. Sínteses das sessões plenárias CDL-PL-PV(2021)004syn, (2022)002syn, (2023)004syn e (2024)003syn: eleições da Mesa e das subcomissões.

14. Conselho da Europa, Escritório de Tratados. "About Treaties" e *The Treaty Office in a nutshell* (Estatuto de 1949, mais de 220 tratados, participação de não membros por convite do Comitê de Ministros); site do Conselho, 46 Estados membros. https://www.coe.int/en/web/conventions/about-treaties

15. Comissão de Veneza. *Newsletter* 2/2022, item "European Commission – 2022 Rule of Law Report". https://www.venice.coe.int/Newsletter/Newsletter_2_2022_ENfin.pdf

De onde veio cada conclusão

- *Como a Comissão funciona:* texto dos documentos da Comissão [1][2][3]; a saída dos EUA, imprensa [4]. O que são o Conselho e a Comissão: documentos do Conselho [1][14][15]; por que importam para o Brasil é leitura nossa.
- *Tabela 1:* dado publicado [3].
- *Tabela 2 e "zero anos-cargo":* dado publicado [12][13]; o país de cada ocupante de 2016 a 2020 é inferência nossa, pelo sobrenome na lista de membros [12].
- *Cargos de Cármen Lúcia em 2026:* dado publicado [5][6].
- *Tabela 3:* dado publicado [12], com o país lido do título de cada documento CDL-AD.
- *Nenhum processo contra o Brasil no Conselho da Europa:* inferência nossa a partir do papel da Corte Europeia (só julga membros) e da Comissão (não julga) [1], e da página do Brasil na Comissão, sem pareceres.
- *Tabela 4:* dado publicado [7][8][9].
- *Canais e quem age em cada um:* texto de norma [8][11] e documentos da Comissão [1][10]; a ordem de prioridade é opinião nossa.

Anexo: variáveis

- **Anos-cargo:** número de anos, de 2016 a 2025, em que um membro do país foi presidente, vice ou membro da Mesa, ou presidente ou vice de subcomissão, um por órgão e ano. Fonte: [12][13].
- **Pareceres:** documentos CDL-AD adotados de 2016 a 2025 cujo título começa pelo nome do país. Fonte: [12].
- **Data de adesão:** "State accession date" da Comissão de Veneza. Fonte: [3].
- **Observador no Comitê de Ministros / na Assembleia Parlamentar:** data da concessão do status. Fonte: [8].
- **Membro do GRECO:** data de adesão ao grupo. Fonte: [9].

- **Convenções: parte / só assinadas:** tratados do Conselho da Europa com ratificação ou adesão / com assinatura sem ratificação, até 16/10/2026. Fonte: [7].